

ACUERDO DE SERVICIOS PARA
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS DE PERÚ RUC: 20101036813 (EL “CLIENTE”)

Este acuerdo de servicios (en adelante el “Acuerdo de Servicios”), está sujeto a los términos y condiciones aquí incorporados y se celebra entre **Technology Value Partners Limitada, nombre de fantasía de Juri y Scala Compañía Limitada (“TVP”)** RUT 76.103.650-5, con domicilio en Alcántara 200 - Piso 6 - Las Condes - Santiago, Chile; y el **Cliente** con domicilio en Av. Rivera Navarrete 600 San Isidro Lima 15001 (“Cliente”). Este Acuerdo de Servicio constituye el acuerdo entre TVP y el Cliente. El Cliente se compromete a suscribirse a los siguientes Servicios por el plazo y las tarifas estipuladas a continuación.

1. DEFINICIONES Y CALENDARIO DE PEDIDOS

Servicios son los servicios de investigación con base en suscripción y servicios relacionados adquiridos por el Cliente, conforme se indican en el Calendario de Pedidos que se incluye más adelante y se describen en la Descripción de los Servicios. Los Nombres de los Servicios y los Niveles de Acceso se definen en la Descripción de los Servicios. Gartner podrá actualizar a su discreción periódicamente los Nombres de Servicio, los nombres de los Niveles de Acceso y el alcance de cada Servicio. Si el Cliente añadiese Servicios o aumentase el nivel de servicio o acceso, será preciso un Acuerdo de Servicios adicional.

Descripciones de los Servicios, describe cada uno de los Servicios adquiridos, especificando el alcance de cada uno de ellos y estableciendo cualesquiera términos adicionales que se refieran únicamente al Servicio específico. Las Descripciones de los Servicios adquiridos mediante el presente Acuerdo de Servicios se adjuntan al presente Acuerdo de Servicios, y sus términos se incorporan al presente como si a la letra se insertasen y forman parte integral del mismo. Las Descripciones de los Servicios adquiridos a través de este Acuerdo de Servicios se pueden consultar y descargar a través de los hipervínculos enumerados en el punto 2 a continuación. El Cliente puede optar por imprimir, rubricar y adjuntar a este Acuerdo una Descripción de los Servicios

Calendario de Pedidos

<u>Nombre del Servicio</u>	<u>Nivel de Acceso</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Nombre del Usuario con Licencia</u>	<u>Fecha de Inicio del Contrato</u>	<u>Fecha de Terminación del Contrato</u>	<u>Tarifa Anual USD</u>	<u>Tarifa Total USD</u>
Industry Advisory Services Leadership Team	Leader - Banking & Investment	1	Jorge Sifuentes	01-MAY-2025	31-MAY-2025		
Industry Advisory Services Leadership Team	Cross Function Member - Banking & Investment	1	TBD	01-MAY-2025	31-MAY-2025		
				TOTAL	(Excluding applicable taxes)		\$0.00
Industry Advisory Services Leadership Team	Leader - Banking & Investment	1	Jorge Sifuentes	01-JUN-2025	31-MAY-2026		
Industry Advisory Services Leadership Team	Cross Function Member - Banking & Investment	1	TBD	01-JUN-2025	31-MAY-2026		
IT Symposium/Xpo	Ticket	2	Jorge Sifuentes	01-JUN-2025	31-MAY-2026		
				TOTAL			\$95,736.63
Industry Advisory Services Leadership Team	Leader - Banking & Investment	1	Jorge Sifuentes	01-JUN-2026	31-MAY-2027		
Industry Advisory Services Leadership Team	Cross Function Member - Banking & Investment	1	TBD	01-JUN-2026	31-MAY-2027		
				TOTAL			\$87,747.30

1-2KWIXKA6 2510 WRD

2. DESCRIPCIONES DE LOS SERVICIOS

<u>Nombre del Servicio / Nivel de Acceso</u>	<u>Descripciones de los Servicios URL</u>
IT Symposium/Xpo Ticket	http://sd.gartner.com/sd_it_symp_ticket_esi.pdf
Industry Advisory Services Leadership Team Leader - Banking & Investment	http://sd.gartner.com/sd_ias_team_leader_esi.pdf
Industry Advisory Services Leadership Team Cross Function Member - Banking & Investment	http://sd.gartner.com/sd_ias_team_cf_member_esi.pdf

El Cliente a través de este Acuerdo de Servicios declara que tuvo acceso, leyó y está consciente de las Descripciones de los Servicios disponibles a través de los hipervínculos especificados en la tabla anterior.

3. TÉRMINOS DE PAGO

TVP facturará al Cliente por anticipado anualmente por todos los servicios. El pago será realizado dentro de los 30 días desde la fecha de la factura. El Cliente acepta pagar todos los gastos, tasas e impuestos que las entidades públicas imponen por las ventas, el uso o el recibo de los Servicios o por el presente acuerdo.

En caso de necesitar un número de Orden de Compra ("Orden de Compra"), se deberá presentar una copia de la Orden de Compra con este Acuerdo de Servicios e ingresar el número de Orden a continuación. Si se requiere una Orden de Compra anual para contratos plurianuales, el Cliente emitirá la nueva Orden de Compra al menos 30 (treinta) días antes del comienzo de cada año de contrato subsiguiente. Cualquier término pre-impreso o adicional del contrato incluido en la Orden de Compra será inaplicable y sin fuerza ni efecto. Todas las Órdenes de Compra deben enviarse a TVP.

4. INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN DEL CLIENTE

<i>Número de Orden de Compra</i>	<i>Nombre del Cliente</i>	<i>Dirección</i>
<i>Teléfono</i>	<i>Email</i>	<i>Datos del Apoderado</i>

5. POR ACEPTACIÓN

En fiel cumplimiento de lo expuesto, previa lectura y ratificación de su contenido, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y cada una de las Partes recibe el suyo, en la Ciudad de _____, a los (____) días del mes de (_____) de (_____).

Cliente:		Technology Value Partners Limitada:	
Juan Carlos Orrego Gonzales		JOSE ANTONIO OSORIO BALAREZO	
Nombre		Nombre	
Vicepresidente de Finanzas		Representante Legal	
Gerente de Adm y Seguridad		Representante Legal	
Cargo		Cargo	
DocuSigned by: Juan Carlos Orrego Gonzales		DocuSigned by: JOSE ANTONIO OSORIO BALAREZO	
2839BC111352432...		9087E9F987594B4...	
Firma		Firma	
26-08-25		26-08-25	
Fecha		Fecha	
Sello		Sello	

CONDICIONES GENERALES

1. Acuerdo de Servicios. El presente Acuerdo de Servicios y respectivos Servicios (los “Servicios”) no podrá ser cancelado sin causa antes del plazo de expiración del mismo, y puede darse por concluido únicamente por incumplimiento material de cualquiera de las Partes, mediando una notificación por escrito con 30 (treinta) días de antelación de la Parte cumplidora, si dicho incumplimiento no cesara durante el período de la notificación.

2. Propiedad y Uso de los Servicios. Gartner se reserva para sí todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con los Servicios. Sólo podrán acceder a los Servicios, los usuarios individuales (en adelante “Usuarios con Licencia”) indicados en el Acuerdo de Servicios. A cada Usuario con Licencia le será asignada una contraseña exclusiva que no podrá ser compartida con otros Usuarios o terceros. El Cliente se obliga a revisar y cumplir, y a asegurarse que los Usuarios con Licencia cumplan con las Políticas de Uso de los Servicios de Gartner (*Gartner Usage Policy*), la cual tendrán acceso todos los Usuarios con Licencia a través de la sección "Políticas" en la página de internet de gartner.com disponible. Entre otros temas, *Gartner Usage Policy* describe cómo el Cliente puede sustituir Usuarios Autorizados, citar y/o compartir internamente documentos de investigación de Gartner y acceder o utilizar los Servicios externamente.

3. Exclusión de Garantías. Los Servicios que Gartner provee deben ser utilizados en la forma que Gartner los provee. Gartner no otorga ninguna garantía, tanto expresa como implícita, reglamentaria u otra, incluyendo, pero no limitándose a, cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación para una finalidad particular, y cualquier garantía relativa a la exactitud, exhaustividad o suficiencia de la información de los Servicios. El Cliente reconoce la incertidumbre inherente a cualquier análisis o información que sea provista como parte de los Servicios y acepta que los Servicios no sustituyen su evaluación independiente y que los mismos no deben ser considerados como una recomendación para tomar cualquier curso de acción. Gartner no será responsable por cualquier decisión o acción del Cliente que el Cliente pueda tomar basada en los Servicios o en cualquier información contenida en los mismos. El Cliente acepta expresamente asumir cualquier riesgo relacionado con el uso de los Servicios.

4. Información Confidencial del Cliente. Gartner se compromete a mantener en carácter confidencial cualquier información comunicada por el Cliente a Gartner en relación con este Acuerdo de Servicios, siempre que tal material esté (i) claramente identificado como confidencial, si es provisto en formato escrito; o (ii) precedido por una declaración verbal de que se trata de información confidencial, si se la provee en forma oral, declaración que deberá confirmarse por escrito dentro de los 15 (quince) días de efectuada. Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que (1) sea de dominio público al momento de su comunicación; (2) sea independientemente desarrollada por Gartner; (3) pase a ser de dominio público por causa no imputable a Gartner con posterioridad a que el Cliente la comunicara a Gartner; (4) esté en posesión de Gartner libre de toda obligación de confidencialidad al momento en que el Cliente la comunicó a Gartner; o (5) sea comunicada por el Cliente a un tercero libre de cualquier obligación de confidencialidad. Por otra parte, Gartner podrá divulgar dicha información si así se requiriera en el marco de un proceso legal.

5. Protección de Datos. En el cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo de Servicios, Gartner y el Cliente cumplirán con toda la legislación de protección de datos aplicable. Al proporcionar los Servicios, Gartner cumplirá con su política de privacidad global disponible en gartner.com/privacy.

6. Disposiciones Generales.

(a) **Cesión.** El presente Acuerdo de Servicios y los derechos otorgados en el mismo no podrán ser cedidos, ni sublicenciados ni transferidos en todo o en parte por ninguna de las partes sin el consentimiento escrito de las otras partes, excepto al continuador o sucesor en caso de fusión o adquisición. En caso que el consentimiento sea requerido no podrá ser denegado irrazonablemente.

(b) **Resolución de Disputas.** Toda controversia bajo el presente será resuelta por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Lima, renunciando las Partes expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder. El Cliente renuncia irrevocablemente por el presente, con las más amplias facultades, a (i) el derecho a reclamar a Gartner que interponga “excepción de arraigo”, y (ii) el derecho a recusar sin causa al juez asignado.

(c) **Legislación Aplicable.** El presente Acuerdo de Servicios se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Perú, sin tener en cuenta las normas de conflicto de leyes de la misma.

(d) **Uso de nombre, marca registrada y logotipo.** A falta del consentimiento previo por escrito de las otras partes, ninguna de las partes utilizará el nombre, las marcas o el logotipo de las otras en materiales promocionales, publicaciones publicitarias, publicidad o cualquier otra publicación o comunicación similar.

(e) **Sin Terceros Beneficiarios.** El presente Acuerdo de Servicios se ejecuta en beneficio único y exclusivo de las Partes firmantes.

(f) **Subsistencia de las Cláusulas.** Las cláusulas 3, 4, 5, y 6 (b), (c), (d), (e), y (f) subsistirán al término del presente Acuerdo de Servicios.

(g) **Impuestos por Ventas, Utilización o Transacciones.** El Cliente se compromete a pagar todo impuesto, tasa o gravamen en concepto de ventas, uso, valor agregado u otro, impuesto por cualquier entidad gubernamental como consecuencia de la venta, uso o recepción de los Servicios o del presente acuerdo. Todos los valores indicados son netos, están expresados en Dólares Estadounidenses y al momento del pago deberán acreditarse en su totalidad en la cuenta de destino de la transferencia, independientemente de cualquier retención (como la correspondiente a las retenciones por Impuesto a la Renta o Ganancias), otros impuestos, IVA, fianzas, otros gravámenes o cargas que provinieran del pago de las facturas al exterior y/o del giro de divisas necesario para el pago de los Servicios de Gartner, los cuales en caso de existir, serán a cargo del Cliente. Todos los impuestos, gravámenes o cargas que provinieran del pago de las facturas al exterior y/o del giro de divisas necesario para el pago de los Servicios de Gartner estarán siempre a cargo del Cliente.

Enviar 3 (tres) ejemplares firmados del presente contrato a:

Technology Value Partners Limitada

Alcántara 200 - Piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Teléfono: +56 2 2369-5620